

JUAN MANUEL ASPRON PELAYO
JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA

NOTARIAS 186 Y 217 DEL D.F.
SATURNINO HERRAN No.111
COL. SAN JOSE INSURGENTES
03900 MEXICO, D.F.
TELS:5593-2654 5664-0032 5593-3347 5593-3044



Nº 02348

aw
TESTIMONIO DE: LA CONSTITUCION DE
"RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES DE
MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

28,273

2 OCT. 2001
TESTIMONIO



Juan Manuel Asprón Pelayo
José Ángel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.

0305275

Dir. Gral. del Reg. Pub.
de la Prop. y de Cor. GDF

COMERCIO

23/10/2001

12:15:40

5926
7700

10529

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES. - - - -JAFU/DLS/VAQG.

- - MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a quince de octubre de dos mil uno. - - - -

JOSE ANGEL FERNANDEZ URIB, titular de la notaría número doscientos diecisiete del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo del Licenciado JUAN MANUEL ASPRON PELAYO, titular de la notaría número ciento ochenta y seis, hago constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD, por el que se constituye "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en el que intervienen "THE RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES CORPORATION" y "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES HOLDING, CORP", ambas representadas por el Licenciado BERNARDO LLACA MARTINEZ, al amparo del permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A", de fecha quince de agosto de dos mil uno, folio número veinticuatro mil ciento seis, del expediente número cero uno cero nueve cero cuatro uno uno siete cinco y con el número cero nueve cero cuatro uno uno siete cinco. - - - -

- - - - - ESTATUTOS. - - - - -

- - - - - CAPITULO PRIMERO - - - - -

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION DE LA SOCIEDAD Y PARTICIPACION DE EXTRANJEROS - - - - -

ARTICULO PRIMERO. La Sociedad se denomina "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO". Esta denominación se empleará siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", o su abreviatura "S. de R. L. de C.V." - - - - -

ARTICULO SEGUNDO. La Sociedad tiene por objeto: - - - - -

- A) La prestación de toda clase de servicios relacionados y vinculados a la cobranza, recuperación de cartera y recuperación de créditos, especialmente de terceros, incluyendo en su caso de manera enunciativa más no limitativa los amparados por estados de cuenta, documentos, títulos de crédito y/o cuentas por cobrar, en el entendido de que la prestación de servicios legales no está incluido. - - - - -
- B) Llevar a cabo cualquier actividad mercantil, especialmente la prestación de servicios de atención al público vía telefónica y prestación de servicios de asesoría de administración de cobranza. - - - - -
- C) La compra, venta, adquisición, tenencia y disposición de acciones, partes sociales, obligaciones y cualquier valor emitidos por otra persona, lo anterior conforme lo permita la





28273

legislación aplicable. - - - - -

D) La contratación de créditos, préstamos y financiamiento, la emisión de títulos de crédito, y el otorgamiento de garantías de cualquier naturaleza. - - - - -

E) La adquisición de bienes inmuebles y muebles por cualquier medio permitido por ley. - - - - -

F) Actuar como comisionista, comitente, beneficiario, mediador, licenciante, licenciataria, agente, corredor, principal, distribuidor y/o representante de toda clase de personas o entidades ubicadas dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos. - - - - -

G) En general, el desarrollo de toda clase de negocios, llevar a cabo acciones, celebrar convenios y contratos que directa o indirectamente se relacionen con el objeto de la Sociedad antes mencionado. - - - - -

La Sociedad podrá realizar todos los actos materiales y celebrar toda clase de convenios y contratos que tengan por objeto dinero, bienes muebles e inmuebles, derechos y servicios personales, intervenir en cualesquiera otros negocios jurídicos permitidos por ley, que directa o indirectamente se relacionen con los anteriores fines sociales, o vayan encaminados a la consecución de los mismos.

ARTICULO TERCERO. El domicilio de la Sociedad es el Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, pero podrá establecer agencias o sucursales en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, así como señalar domicilios convencionales para el cumplimiento de ciertas y determinadas obligaciones, sin que por todo lo anterior se considere cambiado dicho domicilio. - - - - -

ARTICULO CUARTO. La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE años, contados a partir de la firma del presente instrumento. - - - - -

ARTICULO QUINTO. Los Socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales, respecto a las partes sociales de la Sociedad que adquieran o que sean titulares, así como de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar por lo mismo la protección de su Gobierno, bajo la pena en caso contrario de perder en beneficio de la Nación todos los bienes que hubiesen adquirido. - - - - -

- - - - - CAPITULO SEGUNDO - - - - -

- - - - - DEL CAPITAL Y LAS PARTES SOCIALES. - - - - -

NO 02348



Juan Manuel Asprón Pelayo
José Ángel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.

28273

- 3 -

ARTICULO SEXTO. El capital de la Sociedad será variable con un mínimo fijo no sujeto a retiro por la cantidad de TRES MIL PESOS, Moneda Nacional. La parte variable del capital es ilimitada y podrá ser aumentado o disminuido, según resuelva la Asamblea de Socios. - - - - -

ARTICULO SEPTIMO. - - - - -

7.1. El aumento del capital mínimo fijo no sujeto a retiro mediante nuevas aportaciones será resuelto por los Socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social, y dará lugar a la correspondiente reforma al Artículo sexto de los estatutos. El aumento del capital en su parte variable mediante nuevas aportaciones, será igualmente resuelto por los Socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social. En caso de aumento, los Socios gozarán del derecho de preferencia para suscribir y pagar cualquier aumento de capital en proporción a su participación en el capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en la cual se incluya la fecha del aumento de capital y el monto de suscripción del aumento de capital o dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tuvieron conocimiento. - - - - -

7.2. La admisión de un nuevo Socio por aumento de capital, ya sea en su parte fija o variable, requerirá el consentimiento de los Socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social. - - - - -

7.3 La reducción del capital mínimo fijo no sujeto a retiro por reembolso de aportaciones requiere del consentimiento de los Socios que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social y no podrá hacerse sin observar las disposiciones del artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -

7.4 La reducción del capital en su parte variable podrá llevarse a efecto por resolución de la Asamblea de Socios por el voto favorable de los Socios que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social, o mediante el ejercicio del derecho de retiro de los Socios. Salvo que la Asamblea determine lo contrario, en el primer caso, la reducción afectará proporcionalmente a todas las partes sociales de la parte variable del capital. - - - - -

7.5 La Sociedad llevará un libro de registro en el que se consignarán todos los aumentos y disminuciones del capital. - - - - -

ARTICULO OCTAVO. - - - - -





28273

Nº 02348

- 8.1. Las partes sociales serán de una Clase, la Clase "A". Las partes sociales de la Clase "A" podrán ser subdivididas en subclases primera y segunda, dependiendo si representan la parte fija o variable del capital social. Las partes sociales, independientemente de sus subclases, podrán ser suscritas libremente, sin distinciones, por personas físicas o morales extranjeras, salvo las limitantes previstas en ley. - - - - - Las Partes Sociales de cualquier clase podrán ser divididas cuando otorguen diferentes derechos, incluyendo cuando una represente a la parte fija y otra a la parte variable del capital social o cuando pretendan gravarse, darse en prenda o cederse parcialmente respetando en todo momento los artículos sesenta y uno, sesenta y dos y sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero siempre tendrán valor por múltiplos de UN PESO, Moneda Nacional. La división no podrá ser hecha si por este motivo el número de Socios, propietarios de Partes Sociales de cualquier clase, excede a cincuenta. - - - - -
- 8.2 La enajenación, cesión parcial o total y el gravar o pignorar de las partes sociales de una y otra clase a un tercero extraño requerirá siempre el consentimiento de los Socios que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social, sin perjuicio del derecho del tanto en proporción a su participación en el capital, del que gozarán todos los Socios el cual deberá ejercitarse dentro de un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que se hubiere autorizado. - - - - -
- 8.3 La Sociedad llevará un Libro de Socios en el cual se inscribirán el nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de ellos, sus aportaciones, el valor de sus partes sociales, su clase, subclase, y la transmisión de las mismas. Esta no surtirá efectos respecto a terceros, sino después de la inscripción. - - - - -
- 8.4. La calidad de Socio se comprueba: - - - - -
Por la escritura constitutiva; - - - - -
Por cualquier documento donde se evidencie la admisión de nuevos Socios o aumentos de capital; - - - - -
Por el instrumento de cesión de una Parte Social; - - - - -
Por el Libro de Registro de Socios, y. - - - - -
Por títulos no negociables emitidos por la Sociedad, los cuales deberán estar firmados por el Gerente Unico o el Presidente del Consejo de Gerentes, en el entendido de que tendrán un carácter meramente probatorio y no serán negociables. - - - - -

Juan Manuel Asprón Peláyo
José Ángel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.



28273

- 5 -

----- CAPITULO TERCERO. -----

----- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. -----

ARTICULO NOVENO. -----

9.1. La Administración de la Sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes que podrán ser Socios o extraños a la Sociedad. Cuando los Gerentes sean dos o más, formarán el Consejo de Gerentes y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el Presidente sí tendrá voto de calidad. Se podrán nombrar Gerentes Suplentes. El Consejo sesionará con la mayoría de sus miembros e igualmente tomará resoluciones con el voto favorable de la mayoría de sus miembros nombrados. El Consejo de Gerentes podrá adoptar resoluciones fuera de las sesiones del mismo si se toman por unanimidad y son confirmadas por escrito por cada uno de sus miembros. El Consejo podrá igualmente recibir las adhesiones por escrito de los ausentes para hacer la unanimidad. Los Gerentes durarán indefinidamente en sus cargos, sin perjuicio del derecho de la Asamblea de Socios de removerlos en cualquier tiempo. El Gerente o los miembros del Consejo de Gerentes podrán ser o no Socios, y si la Asamblea así lo determina al hacer su designación, deberán prestar la garantía que la misma Asamblea fije para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. -----

La Asamblea de Socios también deberá nombrar a un Presidente del Consejo de Gerentes, y si lo estima conveniente un Secretario y Prosecretario, estos dos últimos quienes podrán ser o no miembros del Consejo de Gerentes. -----

Si el Consejo de Gerentes lo autoriza o solicita, auditores, asesores y/o terceras personas podrán asistir a las sesiones del Consejo de Gerentes, sin embargo por ninguna circunstancia podrán votar. -----

9.2 El Consejo de Gerentes se reunirá en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos Mexicanos o del extranjero. Los Gerentes serán convocados por cualquier miembro del Consejo de Gerentes mediante citatorio que se les enviará cuando menos con quince días de anticipación ya sea oralmente, en persona, por correo o por telefax. No será necesario el citatorio si todos los Gerentes están presentes en la reunión. -----

ARTICULO DECIMO. El Gerente Único o el Consejo de Gerentes tendrá las más amplias facultades de gestión y administración para realizar todas las operaciones inherentes a los fines de la Sociedad. Con carácter enunciativo y no limitativo tendrá las siguientes facultades: -----





28273

A) Tendrá poder general para PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, inclusive en materia laboral, y ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial y con toda la amplitud a que se refieren los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y de sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, teniendo igualmente las facultades especiales a que se refieren los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, así como la facultad para desistirse aún del juicio de amparo. - - - - -

En forma enunciativa y no limitativa el Gerente Unico o el Consejo de Gerentes podrá: - - - - -

i) Promover o desistirse de toda clase de acciones, recursos, juicios y procedimientos, aún en materia de amparo: - - - - -

ii) Transigir; - - - - -

iii) Recusar; - - - - -

iv) Comprometer en árbitros; - - - - -

v) Articular y absolver posiciones; - - - - -

vi) Recibir pagos; - - - - -

vii) Formular denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellas, otorgar perdón en su caso y constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público; - - - - -

viii) Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la Sociedad. - - - - -

B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal y de conformidad con los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro fracción tercera, quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. - - - - -

Como consecuencia de la representación mencionada, a que se ha



Juan Manuel Asprón Pelayo
José Ángel Fernández Urrutia
Notarios 186 y 217 del D.F.

28273

- 7 -

hecho referencia, el Gerente Único o el Consejo de Gerentes representan a la Sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación de servicios, indicaciones y ordenes de trabajo, contrataciones, conclusiones de la relación de trabajo, rescisiones, terminaciones y lo demás que se derive de la ejecución de las labores. - - - - - El Gerente Único o el Consejo de Gerentes, podrá de manera enunciativa más no limitativa: actuar ante o frente al o a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados, y para todos los efectos de conflictos individuales, en general para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia llevará la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones, desahogar la prueba confesional, en todas sus partes; podrá señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo ochocientos setenta y seis, podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases: de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro, asimismo, se le confiere igualmente facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios





laborales así como para liquidar o ratificar con la liquidación, al mismo tiempo podrá actuar como Representante de la Sociedad en calidad de Administrador respectivamente para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. - - - - -

C) PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO de conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

D) PODER CON FACULTADES DE SUBSTITUCION, es decir poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales dentro de sus facultades. - - - - -

E) Podrá delegar o substituir cualquier poder, facultad o atribución a cualquier tercero. - - - - -

F) Facultad para nombrar directores generales, puestos administrativos, comités, así como otorgarles las facultades que estimen convenientes. - - - - -

G) Facultad para convocar a Asambleas de Socios proponiendo los asuntos que deban incluirse en el Orden del Día. - - - - -

H) Todas las demás que por disposiciones de la ley o de estos estatutos le correspondan. - - - - -

- - - - - CAPITULO CUARTO. - - - - -

- - - - - DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS - - - - -

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - - - - -

11.1. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la Sociedad. - - - - -

11.2 Se reunirá cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio social. - - - - -

11.3 La convocatoria se hará por medio de cartas que se enviarán a los Socios por correo certificado con acuse de recibo o por telefax a los domicilios y números de telefax que tengan registrados en el Libro de Socios a que se refiere el artículo octavo apartado ocho punto tres de los presentes estatutos, por lo menos con quince días de anticipación o mediante una publicación única y exclusivamente en el Diario Oficial de la Federación con el mismo tiempo de anticipación. - - - - -

11.4 No obstante lo anterior, las Asambleas de Socios podrán celebrarse válidamente fuera del domicilio social y sin previa convocatoria cuando se encuentren reunidos los Socios titulares de las Partes Sociales que representen el CIENTO POR CIENTO del capital social. - - - - -

11.5 Presidirá la Asamblea de Socios el Gerente Unico o el Presidente del Consejo de Gerentes, y en su caso, actuará como Secretario el que lo sea de dicho Consejo. A falta de una o de las dos personas antes mencionadas, desempeñarán dichos cargos las personas que designe la Asamblea por mayoría de votos. - - - - -

Juan Manuel Asprón Peláez
José Ángel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.



28273

- 9 -

11.6 En las Asambleas de Socios, cada Socio tendrá derecho a un voto por cada UN PESO, Moneda Nacional de valor de su o sus Partes Sociales. - - - - -

11.7 De toda Asamblea de Socios se levantará acta que firmarán el Presidente y el Secretario de la Asamblea y el órgano de vigilancia si ha sido nombrado y si asiste. - - - - -

11.8 Los Socios podrán ser representados en las Asamblea de Socios por representantes. La representación se podrá otorgar mediante simple carta poder sin mayor formalidad alguna. - - -

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La Asamblea de Socios tendrá de manera enunciativa más no limitativa las siguientes facultades: - - - - -

A) Discutir, aprobar, modificar o reprobar el Balance General correspondiente al ejercicio social inmediato anterior y tomar con estos motivos las medidas y resoluciones que juzgue oportunas. - - - - -

B) Acordar el reparto y distribución de dividendos. - - - - -

C) Nombrar y remover al Gerente Unico o a los miembros del Consejo de Gerentes. - - - - -

D) En su caso, designar y remover al órgano de vigilancia. - - -

E) Resolver sobre la división de una o de varias Partes Sociales. - - - - -

F) Intentar contra los órganos sociales o contra los Socios las acciones que correspondan para exigirles daños y perjuicios. - - - - -

G) Modificar el contrato social. - - - - -

H) Consentir en la transmisión, enajenación, cesiones, gravámenes y prenda sobre las Partes Sociales de los Socios así como la admisión de nuevos Socios. - - - - -

I) Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social tanto en su parte fija como en su parte variable. - - - - -

J) Decidir sobre la disolución de la Sociedad. - - - - -

K) Resolver sobre la fusión y escisión de la Sociedad. - - -

L) Las demás que por Ley o estos estatutos le correspondan, y
ARTICULO DECIMO TERCERO. - - - - -

13.1 Las resoluciones de las Asambleas se tomarán como sigue:

A) A excepción de los asuntos previstos en el punto B) siguiente, para que exista quórum para todos los demás asuntos, ya sea en primera, segunda o ulterior convocatoria, se requerirá que se encuentren debidamente representados los Socios que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social. Para todos los asuntos a excepción de los previstos en el punto B) siguiente, las resoluciones serán válidas (en primera, segunda o ulterior convocatorias) cuando





28273

se tomen por el voto favorable de los Socios que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del Capital Social.

B) Para los siguientes asuntos, para que exista quórum ya sea en primera, segunda o ulterior convocatoria, se requerirá que se encuentren debidamente representados los Socios que representen el cien por ciento del capital social, y además las resoluciones serán válidas (en primera, segunda o ulterior convocatorias) cuando se tomen por el voto favorable de los Socios que representen el cien por ciento del Capital Social.

a) Modificación del objeto social, y - - - - -

b) Modificación de objeto social que implique un cambio de las reglas que determinen un aumento de las obligaciones de los Socios. - - - - -

13.2 Las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea pero por unanimidad de los Socios que representen la totalidad de las Partes Sociales con derecho a voto y siempre que dichas resoluciones sean confirmadas por escrito, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas en Asamblea. - - - - -

- - - - - CAPITULO QUINTO. - - - - -
- - - - - DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. - - - - -

ARTICULO DECIMO CUARTO. La Asamblea decidirá sobre la necesidad o conveniencia de que exista un órgano de vigilancia. Este podrá ser unitario y se le designará como Comisario, o bien será colectivo y se le designará Consejo de Vigilancia. Serán aplicables al Comisario y a los integrantes del Consejo de Vigilancia lo dispuesto en el artículo ciento sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y tendrán las facultades y obligaciones mencionadas en el artículo ciento sesenta y seis de la misma Ley. - - - - -

- - - - - CAPITULO SEXTO. - - - - -
- - - - - DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, LA INFORMACION FINANCIERA
- - - - - Y LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. - - - - -

ARTICULO DECIMO QUINTO. Los ejercicios sociales tendrán una duración de doce meses y correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, salvo las excepciones previstas en ley. - - - - -

ARTICULO DECIMO SEXTO. Concluido el ejercicio social, el Gerente Unico o el Consejo de Gerentes formulará el informe a que se refiere el Artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y con la intervención del Comisario u órgano de vigilancia, si lo hubiere, practicarán el balance o estado de la situación financiera de la Sociedad, así como los demás estados a que el mencionado artículo se



Juan Manuel Asprón Pelayo
José Angel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.

28273

- 11 -

refiere. Estos documentos, junto con el informe del Comisario u órgano de vigilancia, si lo hubiere, deberán quedar a disposición de los Socios para su examen y revisión por lo menos quince días antes de la fecha de la Asamblea que deba discutirlos. - - - - -

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Aprobada la información financiera, de la utilidad que se obtenga, se separará: a) en su caso, la cantidad que corresponda a los trabajadores y empleados por participación en las utilidades, y b) un cinco por ciento para la formación o reconstrucción del fondo de reserva legal hasta que alcance la quinta parte del capital social. Las utilidades no distribuidas quedarán a disposición de la Asamblea de Socios en una cuenta de utilidades pendientes de aplicación y/o para ser reinvertidas. - - - - -

- - - - - CAPITULO SEPTIMO. - - - - -

- - - - - DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - - - - -

ARTICULO DECIMO OCTAVO. La Sociedad se disolverá en los siguientes casos: a) por expiración del plazo fijado en el artículo cuarto; b) por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la Sociedad; c) por acuerdo de los Socios tomado de conformidad con estos estatutos y con la Ley; d) porque las Partes Sociales en que se divide el capital social se reúnan en una sola persona, y e) por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. - - - - -

ARTICULO DECIMO NOVENO. El Gerente Unico o el Consejo de Gerentes no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la Sociedad al acuerdo sobre disolución y a la comprobación de una causa de disolución. Mientras toman posesión de sus cargos los liquidadores, podrán concluir las operaciones pendientes.

ARTICULO VIGESIMO. Disuelta la Sociedad, se pondrá en estado de liquidación, que estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la Sociedad. La designación de liquidadores se hará en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la disolución. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Durante el período de liquidación, se reunirá y fungirá la Asamblea de Socios en la forma prevista en estos estatutos. La misma Asamblea nombrará o removerá a los liquidadores, les fijará sus facultades, las reglas para llevar a cabo la liquidación, así como la retribución que les corresponda. La misma Asamblea de Socios decidirá si habrá o continuará en funciones el Comisario u órgano de vigilancia. - - - - -

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Sin perjuicio de las reglas que



85632115



28273

- 12 -

fija la Asamblea, los liquidadores tendrán las siguientes facultades: a) concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución; b) cobrar lo que se deba a la Sociedad y pagar lo que ella deba; c) vender los bienes de la Sociedad; d) practicar el balance general de liquidación y aprobado éste, depositarlo en el Registro Público de Comercio; e) liquidar a cada Socio su haber social; f) obtener la cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio, y g) conservar en depósito los libros y papeles de la Sociedad por el plazo que establece la Ley. - - - - -

- - - - - CLAUSULAS TRANSITORIAS - - - - -

PRIMERA.- El capital social mínimo o sea la suma de TRES MIL PESOS, Moneda Nacional, quedó totalmente suscrito y pagado en efectivo moneda nacional, de la siguiente manera: - - - - -

"THE RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES CORPORATION", una parte social con valor de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, Moneda Nacional. - - - - -

"RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES HOLDING, CORP", una parte social con valor de UN PESO, Moneda Nacional. - - - - -

Total DOS PARTES SOCIALES, con valor de TRES MIL PESOS, Moneda Nacional. - - - - -

SEGUNDO.- Los comparecientes de este instrumento acuerdan: - - -

I.- Confiar la administración de la sociedad a un Consejo de Gerentes y para tal efecto designan a las siguientes personas y con los cargos que se indican: - - - - -

PRESIDENTE - - - - - DAVID M. HUEBNER - - - - -

VICE-PRESIDENTE - - - - - FORREST R. OLD - - - - -

SECRETARIO Y TESORERO - - - - - MICHAEL S. KRONENFELD - - - - -

MIEMBRO - - - - - JOHN C. GLOVER - - - - -

MIEMBRO - - - - - PETER V. DEL PRESTO. - - - - -

II.- "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE otorga a favor de los señores DAVID M. HUEBNER, FORREST R. OLD, MICHAEL S. KRONENFELD, JOHN C. GLOVER y PETER V. DEL PRESTO para ser ejercitados de manera conjunta o separada: - - - - -

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, en concordancia y de conformidad con los artículos once,



Juan Manuel Aspirón Pelayo
José Ángel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.

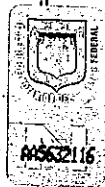
28273

- 13 -

seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta y sexta y todos y cada uno de los demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo los Apoderados y Representantes Legales de manera enunciativa más no limitativa: promover, conciliar y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estimen conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes. Adicionalmente, en forma enunciativa más no limitativa, los Apoderados y Representantes Legales podrán promover o desistirse de toda clase de acciones, recursos, juicios y procedimientos, transigir, recusar, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recibir pagos, formular denuncias y querellas en materia penal, desistirse de ellas, otorgar perdón en su caso, constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público y exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la Sociedad así como para desistirse del juicio de amparo, el que podrán promover cuantas veces lo estimen conveniente contando los Apoderados con toda la amplitud de facultades establecidas en el artículo veintisiete de la Ley de Amparo. Los Apoderados gozarán inclusive de todas las facultades generales y aún las especiales que requieren cláusula especial de conformidad con los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal. Los Apoderados podrán ejercitar este poder ante cualquier autoridad judicial, administrativa, laboral, juntas de conciliaciones federales y/o locales y ante cualquier entidad, persona, órgano, tribunal y/o juzgado, federal, estatal y/o municipal y ante cualquier persona pública o privada. - - - - -

B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION de conformidad con el segundo párrafo del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal. - - - - -

C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL con todas las facultades generales y especiales que





28273

requieran de cláusula especial de conformidad con la ley y en los términos del segundo párrafo del artículo ¹⁰²³⁴⁸quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal, y de conformidad con los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro, parte tercera quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y cualquier otro artículo relativo de la Ley Federal del Trabajo. Los Apoderados y Representantes Legales representan a la Sociedad ante sus trabajadores, en todo lo relacionado con la prestación de servicios, indicaciones y órdenes de trabajo, contrataciones, conclusiones de la relación de trabajo, rescisiones, terminaciones y lo demás que se derive de la ejecución de las labores. Los representantes legales, patronales y Apoderados generales designados anteriormente podrán de manera enunciativa más no limitativa, actuar a favor o en contra de los sindicatos con los que se hubieren celebrado contratos colectivos de trabajo; podrán actuar a favor o en contra de los empleados en lo individual y para todos los fines de conflictos individuales y en general para todos los asuntos relativos a la contratación de los trabajadores y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en consecuencia llevarán la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y también la representación legal de la Sociedad, para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera; podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones, desahogar la prueba confesional, en todas sus partes; podrán señalar domicilios para recibir notificaciones en los términos del artículo



Juan Manuel Asprón Peláyo
José Ángel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.

28273

- 15 -

ochocientos setenta y seis, y podrán comparecer con toda la representación legal bastante suficiente, para acudir a la audiencia a que se refiere al artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases: de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas en los términos de los artículos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y cuatro, asimismo, se les confiere igualmente facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales así como para liquidar o ratificar convenios de liquidación, al mismo tiempo podrán actuar como representantes de la Sociedad en calidad de Administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. También podrán celebrar contratos de trabajo y rescindirlos. - - - - -

D) PODER GENERAL PARA LA SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO de conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

E) PODER CON FACULTADES DE SUBSTITUCION, es decir, PODER GENERAL PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, dentro de sus facultades previstas en los puntos A), B), C) y D) anteriores. - - - - -

III.- "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE otorga a favor de los señores JUAN CARLOS GOMEZ DE LA ROSA y ROSAURA ORTIZ JIMENEZ, para ser ejercitados conjunta o separadamente, un PODER ESPECIAL a fin de que en nombre y representación de la Sociedad lleven a cabo todos los trámites necesarios ante las siguientes entidades: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o cualquier dependencia a su cargo y/o el Sistema de Administración Tributaria, y/o cualquier Tesorería del Distrito Federal y de los Estados y/o ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y/o Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pudiendo los Apoderados de manera enunciativa mas no limitativa: (a) solicitar el registro y cualquier modificación o cambio ante el Registro Federal de Contribuyentes y/o ante el Padrón de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y/o ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (b) pedir devoluciones de impuestos pudiendo llevar a cabo cualquier acto y firmar cualquier documento para este efecto (c) presentar recursos de todo tipo, (d) presentar cualquier





28273

- 16 -

aviso, notificación, altas y bajas previstos en la Ley de Ingresos fiscal, (e) presentar declaraciones fiscales, (f) solicitar copias certificadas, (g) contestar requerimientos, y en general (h) firmar y presentar cualquier documento ante las entidades y autoridades antes descritas y ante cualquier autoridad hacendaria o tributaria. - - - - -

IV.- "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE otorga en favor de los señores BERNARDO LLACA MARTINEZ y LUIS CUESTA SALCES, para ser ejercitados conjunta o separadamente, un PODER ESPECIAL para presentar cualquier documento e información a la Secretaría de Economía, especialmente ante la Dirección y Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - - - - -

V.- "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE otorga en favor de los señores BERNARDO LLACA MARTINEZ y ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO, un PODER ESPECIAL pero tan amplio como en derecho proceda, para que en nombre y representación de la Sociedad, firmen cualquier documento que se requiera para la realización de trámites migratorios ante el Instituto Nacional de Migración de los Estados Unidos Mexicanos o cualquier otra autoridad relacionada, en el entendido de que los Apoderados tendrán, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes facultades: firmar cartas poder, cartas avalando la capacidad técnica de algún extranjero, cartas de apoyo de la empresa a trámites de extranjeros, otorgándose a los Apoderados todas las facultades especiales que requieran para los asuntos antes mencionados. - - - - -

YO EL NOTARIO CERTIFICO: - - - - -

I.- Que me identifique plenamente como notario ante el compareciente a quien conozco y conceptúo capacitado legalmente para la celebración de este acto. - - - - -

II.- Que advertí al compareciente que, en su caso, "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, deberá de cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo cuarenta y cinco del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - - - - -

III.- Que declara el compareciente, bajo protesta de decir verdad, que la sociedad que en este instrumento se constituye, dará el aviso a que se refiere la regla dos punto tres punto dieciséis de la Resolución Miscelánea Fiscal. - - - - -

IV.- Que advertí al compareciente, que si el otorgamiento de este instrumento origina la realización de una actividad por



Juan Manuel Asprón Peláyo
José Ángel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.

28273

- 17 -

un extranjero, el desempeño de la misma estará sujeta a la autorización de la Secretaría de Gobernación. - - - - -

V.- Que advertí al representante de "THE RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES CORPORATION" y "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES HOLDING, CORP", que en virtud de no haberme acreditado su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, procederé a dar el aviso correspondiente. - - - - -

VI.- Que el representante "THE RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES CORPORATION" y "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES HOLDING, CORP.", manifiesta que sus representadas se encuentran capacitadas legalmente para la celebración de este acto y que su personalidad se encuentra vigente, la cual acredita con los poderes otorgados ante PATRICIA A. McCLEAN, notario público para el Estado de Pensilvania, Estados Unidos de América, que en unión de su traducción y apostilla en este acto protocolizo, agregándolos al apéndice de este instrumento con las letras "B" y "C". - - - - -

VII.- Que el compareciente declara por sus generales ser: BERNARDO LLACA MARTINEZ, mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, casado, con domicilio en Hidalgo número sesenta y uno, interior cuatro, colonia San Jerónimo Lídice, código postal diez mil doscientos, Abogado, con registro federal de contribuyentes número: "LAMB 680521 QG3". - - - - -

VIII.- Que tuve a la vista la documentación citada en este instrumento. - - - - -

IX.- Que hice saber al compareciente que tiene derecho de leer el presente instrumento. - - - - -

X.- Que leído y explicados el valor, consecuencias y alcances legales de este instrumento y advertido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad, el compareciente manifestó su comprensión plena, su conformidad y firmó el día quince de octubre del año en curso, mismo momento en que lo autorizo. Doy fe. - - - - -

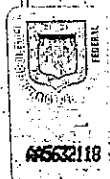
Firma del Licenciado Bernardo Llaca Martínez. - - - - -

J. A. Fernández Uribe. - - - Rúbrica. - - - - -

El sello de autorizar. - - - - -

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe: - - - - -

"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula



especial conforme a la ley, para que se entiendan con
sin limitación alguna. - - - - -

En los poderes generales, para administrar bienes, se
expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado
tenga toda clase de facultades administrativas. - - - - -

En los poderes generales, para ejercer actos de administración,
bastará que se den con ese carácter para que el apoderado
tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a
los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos. - - - - -

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes
mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán
las limitaciones, o los poderes serán especiales. - - - - -

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de
los poderes que otorguen. - - - - -

JOSE ANGEL FERNANDEZ URIA, titular de la notaría número
doscientos diecisiete del Distrito Federal, actuando como
asociado en el protocolo de la notaría número ciento ochenta
y seis, de la que es titular el Licenciado JUAN MANUEL ASPRON
PELAYO. - - - - -

EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA
DE "RECEIVABLE MANAGEMENT SERVICES- DE MEXICO", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DE
ACREDITAR SU CONSTITUCION, EN DIECIOCHO PAGINAS. - - - - -
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
UNO. - - - - -

DOY FE. - - - - -

DLS/LIVM. - - - - -



Nº 02348

CHD
DE
DE
ACORDADO
DEL REGISTRO PUBLICO DE



CHD
DE
DE
ACORDADO
DEL REGISTRO PUBLICO DE

Juan Manuel Asprón Pelayo
José Angel Fernández Uribe
Notarios 186 y 217 del D.F.



INSCRITO EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO: 28525

DERECHOS: \$ 1011-0 REG EN CAJA: 20002

PTDA: 26288 DE FECHA: 23/12/01

EN MEXICO, D.F., A 26 DE OCT DEL 20 01

REGISTRADOR LIC. ERIKA CORREA BASTIDA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Se tomó razón
-Doy fe-